



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקוג

עמידר-החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד יגאל מלצר ואח'
רח' לוחמי הגטאות 43, ת.ד. 54, עכו

התובעת /:
הנתבעת שכנגד

נגד

עכו העתיקה השקעות בע"מ, חברה 514189109
באמצעות ב"כ עו"ד אלי סעדון
רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן

הנתבעת /:
התובעת שכנגד

פסק דין

עניינה של התביעה העיקרית - דרישה לחייב את הנתבעת בתשלום חלקה היחסי עבור תיקונים שבוצעו ברכוש המשותף - תיקונים שבוצעו בעקבות שני צווים שהוציאה העירייה לבית בשל היותו מבנה מסוכן.

במסגרת אותם תיקונים, ולצורך חיזוק המבנה, העבירה התובעת מותחנים בתוך אחת מדירות הנתבעת. בשל כך במסגרת התביעה שכנגד, ביקשה הנתבעת לסלק את המותחנים ולחזק את דירתה בדרך חלופית שלא תפגע בה (חיזוק בתוך הקירות הקיימים, ולא בתוך הדירה עצמה). בשל כך גם ביקשה לחייב את עמידר בדמי שימוש, וכן פיצוי בגין פגיעה בזכותה הקניינית כבעלת דירה.

חלק א' - התביעה העיקרית – החיוב עבור עבודות השיפוץ ברכוש המשותף
תיק 8/30/17

1. עיקר המחלוקת נוגעת לעלות ביצוע התיקונים ברכוש המשותף, ולחלק היחסי שבו יש לחייב את הנתבעת.
2. הנתבעת טענה, כי התובעת לא הוכיחה מהי עלות ביצוע התיקונים ברכוש המשותף, וזאת בפרט לאור הודעות חיוב שונות וסותרות שנשלחו לנתבעת, ומבלי שהתובעת נתנה הסבר מניח את הדעת בגין אילו רכיבים ועבודות חויבה.
- הנתבעת הוסיפה וטענה, כי בדרישות התשלום נעשו חיובים כפולים בגין אותן עבודות, חלק מהעבודות הן פרטיות בתוך דירות עצמן ולא ברכוש המשותף. עוד טענה, כי חלק מהעבודות היה על התובעת לבצע, עוד לפני שהנתבעת רכשה את דירותיה בשנת 2008, ולכן גם בשל כך לא היה מקום לחייב אותה בתשלום.
3. בהקשר זה יובהר כי בתחילה הוגשה התביעה המקורית על סכום של 50,406 ₪, כאשר לאחר מכן אישרה התובעת, כי היה מקום לתקן את סכומי החיוב, וכתב התביעה המתוקן הוגש על סכום של 25,827 ₪.
- כתב התביעה המקורי התייחס לארבע עבודות שבוצעו על ידי עמידר במועדים שונים. כתב התביעה המתוקן מתייחס לשתי עבודות מרכזיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הדרושות לעניין

4. עסקינן בבית משותף שנמצא בעכו העתיקה, וידוע כגוש 18011 חלקה 192. הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין.

5. הנתבעת (להלן: "החברה" או "הנתבעת") היא חוכרת של שתי יחידות בבית המשותף, הידועות כחלקות משנה 11 ו-12 על פי רישומי התובעת. הנתבעת חוכרת דירות אלה משנת 2008 (חוזה חכירה אחד מיום 29.9.08 והשני מיום 25.11.108).

6. התובעת, שהיא בעלים של חלק מהדירות בבית, ומי שמנהלת את הבניין עבור רשות הפיתוח, תיקרא להלן: "עמידר" או "התובעת".

7. התובעת ביקשה לחייב את הנתבעת בגין חלקה היחסי בתיקונים שביצעה עמידר ברכוש המשותף, וזאת בעקבות שני צווים למבנה מסוכן שהוציאה עיריית עכו לבית המשותף.

כאמור כתב התביעה המתוקן מתייחס לשתי עבודות מרכזיות:

העבודה הראשונה – דרישה לחייב את הנתבעת בסכום של 1,689 ש"ח

8. ביום 10.03.09 שלחה עיריית עכו הודעה לעמידר לפי חוק עזר (מבנים מסוכנים) התשמ"ט – 1988 (להלן: "הודעה על מבנה מסוכן") בדבר סדקים חזקים בתקרות חדרי הבית, וכן על בטון נושר (נספח א' לתצהיר התובעת).

בגין עבודות אלה, דרשה העירייה לבצע חיזוק של התקרות, לטפל בסדקים, בקירות ובסימני הרטיבות, ולבדוק את הריצוף השקוע.

9. ביום 15.05.12 שלחה עמידר לתובעת הודעה על סיום העבודות, בסכום כולל של 151,648 ₪, כאשר מתוך סכום זה ביקשה לחייב את שתי היחידות של הנתבעת בסכום כולל של כ-9365 ₪ (על סכום זה גם הוגשה התביעה המקורית).

10. מאוחר יותר גילתה עמידר, כי נפלה טעות בחישוב שערכה, ולכן ביקשה לחייב את הנתבעת בגין העבודות הראשונות בסכום של כ-1,689 ₪ בלבד (ר' כתב התביעה המתוקן, וכן סעיף 10 לתצהיר הנתבעת).

העבודה השנייה – דרישה לחייב את הנתבעת בסכום של 23,262 ש"ח

11. ביום 08.11.12 הוציאה עיריית עכו הודעה נוספת על מבנה מסוכן, בו התייחסה בין היתר, ל"קמרון נטוש, הרוס ומסוכן ביותר, עם סדקים חזקים וסימני תזוזה... אבנים נושרות ונופלות מקמרון ומקירות המבנה. קירות חוץ נוטות לכיוון מעבר ציבורי" (נספח ו' לתצהיר התובעת). בשל כך דרשה להזמין מהנדס לבדיקת יציבות המבנה וכן לפעול לחיזוק הבית.

12. ביום 20.12.12 שלחה עמידר לנתבעת הודעה על אומדן עלויות לפיה סך כל העבודות מוערכות על ידה בסכום של 165,484 ₪, כאשר חלקה היחסי של הנתבעת עבור עבודות אלה עומד על 8,846 ₪ (עבור שתי הדירות יחד, דירה אחת – 2,870 ₪, ועבור הדירה השנייה 5,976 ₪, נספח ז' לתצהיר התובעת).

13. ביום 17.09.13 שלחה עמידר לנתבעת הודעה בדבר סיום העבודות וחייב עבודה סופי, לפיה חויבה הנתבעת עבור שתי היחידות בסכום של 12,229 ₪, וזאת מתוך סכום עבודות כולל של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

205,485 ₪ (ר' גם אישור של הנתבעת בסעיף 26.5 לתצהיר, נספח ט' לתצהיר התובעת). בהתאם גם הוגשה התביעה המקורית.

14. לאחר הגשת כתב התביעה ולאחר שנדרשה התובעת להגיש כתב תשובה, הודיעה, כי נפלה טעות בחישוב חלקה של הנתבעת, ולכן דרשה לחייב אותה עבור שתי היחידות בסכום מצטבר של כ- 23,262 ₪ (10,384 ₪ בגין יחידה 11, ו-12,878 ₪ בגין יחידה 12), בהתאם גם הוגש כתב התביעה המתוקן (ראה סעיף 17 לתצהיר התובעת).

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות, ואת טענות הצדדים, מצאתי לקבוע כי על אף שהתובעת לא הוכיחה כנדרש את עלות ביצוע התיקונים ברכוש המשותף, הרי שיש לחייב את הנתבעת ברכיב מסוים בגין עבודות התיקונים.

הטעם המרכזי למסקנה זו היא העובדה שאין חולק, כי אכן היו ליקויים ברכוש המשותף, כפי שעולה מהודעת העירייה על מבנה מסוכן, וכי התובעת תיקנה ליקויים אלה, שכן העירייה הוציאה הודעה בשנת 2014 על הסרת צו הסכנה, לרבות ליקויים בדירת הנתבעת.

להלן הנימוקים בהרחבה:

כללי – תיקונים ברכוש המשותף

15. התיקונים ברכוש המשותף בוצעו כאמור על ידי התובעת כבעלת הדירות בבית (התובעת בשם רשות הפיתוח).

בית המשפט העליון קבע באילו תנאים רשאי בעל דירה לבצע תיקון ברכוש המשותף ולאחר מכן לדרוש מנציגות הבית או משאר בעלי הדירות החזר עבור הוצאות אלו (רע"א 4984/17 **שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קריית אתא**, פסק דין מיום 14/12/17 (פורסם בנבו) להלן: "**פרשת שמעון חיים**").

בית המשפט העליון קבע, כי בעל דירה המבקש לטפל בפגם ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות הבית המשותף או לכל שאר בעלי הדירות (בהעדר נציגות בפועל) בדרישה לתיקון הליקויים, וככל שהנציגות או בעלי הדירות אינם נעתרים לבקשתו, הרי ש**דרך המלך היא בהגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין נגד הנציגות** או נגד בעלי הדירות, וזאת לפני שהוא עצמו מבצע את התיקון.

עוד נקבע שם, כי בעל דירה יהיה פטור מהגשת תביעה נגד הנציגות או בעלי הדירות, רק כאשר התיקון שהוא ביצע היה נחוץ ודחוף וכי לא ניתן היה להמתין עם ביצע התיקונים, עד להגשת הליך שיפוטי בפני המפקח.

באשר לתנאים עצמם, על בעל הדירה להוכיח, בין היתר, כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש המשותף, כי פנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון וזו סירבה. עליו להוכיח שאילו בחר בהגשת תביעה למפקח במקום לתקן בעצמו את הליקוי, הדבר היה מביא **להחמרת הנזק באופן משמעותי**. כמו כן, נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה ביכולתו לעשות שימוש בדירתו. עוד הוא נדרש להוכיח, שהליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. לבסוף יש להראות כי עלות התיקון סבירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מן הכלל אל הפרט

16. למעשה הצדדים לא חלקו על כך, שהתקיימו מרבית התנאים הנ"ל, כאשר עיקר המחלוקת עסקה בעלות התיקונים ברכוש המשותף, והחלק היחסי של הנתבעת באותם תיקונים.

17. לא הייתה מחלוקת בדבר נחיצותם של התיקונים, ועל כך שהתובעת הודיעה לנתבעת שבכוונתה לבצע עבודות שונות ברכוש המשותף (קיימת מחלוקת האם התובעת הודיעה לנתבעת כנדרש ומראש על היקף ואופי העבודות שיבוצעו, ולכך אתיחס בהמשך).

18. התובעת אף הגישה תביעה לבית משפט השלום, נגד כל בעלי הדירות כדי שיפנו את הנכסים ויאפשרו את ביצוע עבודות החיזוק והתיקונים הדרושים (התביעה הוגשה על ידי רשות הפיתוח כאשר התובעת פועלת בשמה - ת"א 3370-06-11 **עמידר בשם רשות הפיתוח נ' סלימאן חאלד ואח'**).

במסגרת אותו הליך הנתבעת הודיעה לבית משפט, שהיא מסכימה לפנות את הנכסים המוחזקים על ידה כדי לאפשר לתובעת לבצע את העבודות הדרושות (נספח "ה" לתצהיר הנתבעת).

התובעת לא ידעה את הנתבעת, די הצורך על היקף העבודות המתוכננות

19. מחומר הראיות שהוצג, לא ניתן לקבוע כי התובעת הודיעה לנתבעת כנדרש ומראש על היקף העבודות שהיא מתכננת לבצע ברכוש המשותף (ברמת פירוט הנדרשת), ו/או על החלק היחסי שבו היא מתכוונת לחייב בו את הנתבעת.

20. בהתכתבות בין הצדדים משנת 2010, עולה כי הנתבעת אכן מסרה מפתח לדירתה כדי לאפשר לעמידר לבצע את עבודות התיקון הדרושות, אך הבהירה כי אין בכך כדי להטיל עליה אחריות כלשהי לביצוע העבודות (ר' מכתב הנתבעת מיום 15.02.10, נספח ג' לתצהיר הנתבעת).

עמידר אומנם הודיעה בתשובתה מיום 22.02.10, כי היא תחייב את הנתבעת בגין חלקה היחסי בגין העבודות שיבוצעו בתוך דירת הנתבעת, וכן בתוך הרכוש המשותף, אך התובעת ביקשה לאחר מכן כי ככל שתבוא דרישת תשלום, תישלח לנתבעת **"הודעה מראש לפני ביצוע העבודות"** (ראה הערות בכתב יד של ב"כ הנתבעת מיום 23.02.10).

למרות האמור, מרבית הודעות התשלום ופירוט העבודות שהתובעת התכוונה לבצע, נשלחו לכאורה לכתובת הבית המשותף נשוא הליך זה, בעכו, ולא לכתובת משרדי החברה, ברמת גן.

כך לגבי הודעות תשלום עבור העבודה הראשונה והשנייה, נשלחו לכתובת בעכו העתיקה (ר' למשל נספחים ז', ח' ו-ט' לתצהיר התובעת, הוגשו גם כחלק מ-2/נ), בעוד שכתובת הנתבעת מצויה ברח' ז'בוטינסקי ברמת גן.

התובעת הציגה רק אישור מסירה אחד משנת 2012, המלמד על משלוח מכתב לכתובת הנתבעת ברמת גן (ר' חלק מנספח ז' לתצהיר התובעת).

21. באשר למשלוח הודעה מוקדמת, עולה מתצהיר התובעת, כי דרישת תשלום מראש, נשלחה לנתבעת רק ביחס לעבודה השנייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת לא פירטה כנדרש את רכיבי החיוב ואת העבודות בגין חובת התביעה

22. בהקשר זה יש להקדים ולהבהיר - טוב עשתה התובעת עת תיקנה את כתב התביעה לסכום החוב שלטעמה הוא נכון. עם זאת משתוקן כתב התביעה ומשהתבררה טעות בתחשיב הקודם היה עליה לפרט ולהסביר ביתר שאת את מקור הטעות, ובגין אילו רכיבים נכון היה לחייב בהם את התובעת, רכיבים שלטענתה הושמטו או חויבו ביתר בדרישת תשלום קודמות.

23. יתרה מכך, דרישות התשלום הסותרות שהוציאה עמידר הוצאו רובן לאחר שלב סיום העבודות, משמע השינויים בתחשיב החיוב לא נגרמו כתוצאה מהגדלת סך כל ההוצאות. התובעת אף הצביעה על כך שסך כל העבודות נותר כמעט זהה ורק החיוב היחסי שהושת על התובעת השתנה בכל פעם ללא הסבר המניח את הדעת. בנסיבות אלה לא די באמירה כללית של התובעת, כי התברר שנפלה טעות בחיוב.

24. לא זו אף זו, החשבון הסופי, בסיום העבודות השניות הוצא בשנת 2013, כתב התביעה הוגש כ- 4 שנים לאחר מכן ב-2017, כך שלפחות קודם להגשת התביעה, היה על התובעת לברר ולפרט את רכיבי החוב, לרבות פירוט הסעיפים הרלבנטיים מכתבי הכמויות יחד עם העלויות של כל רכיב. התובעת גם לא יכולה הייתה להסתפק במשלוח ערימת מסמכים ולהטיל על התובעת לנבור בכל אותם מסמכים ולאתר מה עשוי להיות רלבנטי ומה לא.

כשם שלסיכומיה צרפה התובעת לראשונה פירוט של הסעיפים הרלבנטיים מתוך כתבי הכמויות (נספחים ג' ו-ד' לת/3), בגין כל אחד ואחד מרכיבי החיוב כך היה על התובעת להקדים ולעשות עם משלוח מכתב הדרישה או מכתבי ההתראה, ולכל המאוחר לכתב התביעה המתוקן או לתצהיר מטעמה.

אעבור לבחון עתה את טענות הצדדים ביחס לעבודות השונות, בשים לב לנקודות הנ"ל.

העבודה הראשונה

25. התובעת, כאמור, ביקשה לחייב את התובעת בגין חלקה היחסי בסכום של כ-1,689 ₪ עבור שתי הדירות שבבעלותה.

26. לראשונה בדיון ההוכחות החל נציג התובעת לפרט בגין אילו רכיבים חויבה התובעת. בדיון הסיכומים בעל פה פה הגישה התובעת טבלה מסודרת, (נספח ג' כחלק מ-ת/3), המפרט את הרכיבים המשותפים בגינם חויבה התובעת בגין העבודה הראשונה. רכיבים אלה מתייחסים לטיפול במעטפת המבנה: "**חידוש כיחול משיקים בקירות אבן**", וכן: "**גילוי קיר אבן כורכר**", תוך הפנייה לשני סעיפים ספציפיים מתוך כתבי הכמויות.

27. התובעת טענה, כי אין מקום לחייב אותה בתשלום כלשהו בגין העבודות הראשונות שבוצעו, מאחר שאלה בוצעו רק בגג הצמוד לאחת הדירות ולא ברכוש המשותף. בעניין זה גם הפנתה התובעת להודעה על סיום עבודות שנשלחה לנתבעת (נ/1, צורף כנספח "ה" לכתב התביעה) שם נרשם בכתב יד בכותרת המסמך כי העבודות הן עבור "**החלפת גג**".

28. דיון והכרעה - התובעת לא הוכיחה כנדרש שיש מקום לחייב את התובעת בגין עבודות שבוצעו ברכוש המשותף. מלבד המחדלים שפורטו לעיל, הרי שבגין אותן עבודות (או עבודות דומות, "**חידוש כיחול**", וכן "**גילוי קיר אבן כורכר**") חויבה התובעת בסכומים משמעותיים גם במסגרת "העבודה השנייה", וזאת תוך פרקי זמן קצרים. העבודה הראשונה הסתיימה במאי 2012 (או בסמוך לכך), ואומדן עלויות עבור העבודה השנייה נשלח כבר בדצמבר 2012.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גם במסגרת העבודה השנייה חוייבה הנתבעת בגין רכיב של "חידוש כוחול משיקים" בסכום של 34,172.76 ₪ וכן עבור "גילוי קיר אבן מורכר" בסכום של 7,368.52 ₪ (ר' נספח ד' לת/3). התובעת על כן לא הוכיחה כי אין מדובר בחיוב כפול.

התובעת גם אישרה, כי בגין העבודות בגג, הצמוד לאחת מהיחידות האחרות בבית, לא היה מקום לחייב את הנתבעת לשלם.

העבודה השנייה

29. כפי שיפורט להלן, התובעת לא הוכיחה, כי יש לחרוג מדרישת התשלום הסופית שנשלחה לנתבעת בסיום העבודות, דרישה **מספטמבר 2013** בסכום של **12,229 ₪**, בניכוי הוצאות פינוי פסולת, וזאת מהטעמים הבאים:

א. מדובר בדרישת תשלום "**סופית**" (כפי שהכתירה זאת התובעת) שנערכה בזמן אמת לאחר **סיום העבודות** עוד בשנת 2013 (ר' נספח ט' לתצהיר התובעת).

התובעת אישרה, כי דרישה זו הוצאה במסגרת "**הודעה על סיום עבודות השיקום וחיוב סופי בעלויות**" (סעיף 16א) לתצהיר התובעת).

ב. בנוסף, החיוב הסופי הנ"ל, נכלל בטבלת חיובים מרוכזת שיצאה לכל בעל הדירות בבית המשותף, טבלה שאושרה ונחתמה על ידי גורמים שונים אצל התובעת ובהם מנהל המשרד בעמידר, **רכזת הכספים** ומפקח העבודה (ר' אותו נספח כא חלק מנ/2). התובעת לא זימנה לעדות אף אחד מאלה, או מי שממלא תפקידים אלה כיום, כדי להסביר מה היה מקור הטעות, והסתפקה באמירה כללית שהועבד שערך את החיובים בטבלה שגה.

ג. התובעת לא סיפקה הסבר מניח את הדעת, מהי אותה טעות לכאורה שנפלה בדרישת התשלום הסופית משנת 2013 (ושעל בסיסה גם הוגשה התביעה המקורית בשנת 2017).

בכתב התביעה המתוקן ביקשה התובעת כאמור לחייב את הנתבעת בסכום של **23,261 ₪**, תוך שבכתב התביעה המתוקן וגם בתצהיר מטעמה הסתפקה באמירה כללית לפיה "**נפלה טעות**" בחישוב שבוצע בשנת 2013, ללא כל הסבר על מקור הטעות או תחשיב חלופי המציג את ההבדלים בין התחשיבים (לפחות לאור הפער בסכום הדרישה בסיום העבודות (12,229 ₪) לסכום שנתבע בכתב התביעה המתוקן (כ-23,261 ₪, סכום כמעט כפול).

ד. מלבד אותם הבדלים בדרישות התשלום, התובעת גם הוציאה קודם לכן דרישות תשלום אחרות - דרישות תשלום שהחלו בסכום של 6,152 ₪, לאחר מכן 8,846 ₪, 12,229 ₪ - הסכום שנתבע בתביעה המקורית, וסכום של 23,261 ₪ שנתבע בכתב התביעה המתוקן (על דרישות התשלום השונות ר' פירוט בנ/2).

ה. גם מכתבי התראה שהתובעת שלחה לנתבעת בשנת 2016 (אחד מיום 27.4.16 והשני מיום 15.5.16) התייחסו לחוב של **12,229 ₪ בלבד** (ר' נספחים יא' ו-יב' לתצהיר התובעת, כאשר העבודות הרלבנטיות הן אלה שהסתיימו ב-12.9.13 סעיף 3 ד בשני המכתבים).

ו. אפילו נפלה טעות בחיוב הנתבעת, לא הוכח כי התובעת דרשה גם משאר בעלי הדירות בבית המשותף סכומים גבוהים יותר, או זיכתה אותם לכאורה בשל חיובי יתר, שכן סכום העבודות הכולל נותר על כנו.

ז. יתרה מכך, לאור טענות הנתבעת, הרי שכבר בהחלטתי מיום 15.6.2017, הוריתי לתובעת להגיש כתב תשובה אליו יצורפו מסמכים כדי להצביע על כך שדרישות התשלום אינן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כוללות עבודות כפולות או עבודות פרטיות שנעשו בדירות עמידר. למרות זאת, כאמור טבלה המפרטת את סעיפי החיוב מתוך כתב הכמויות נערכה רק בסמוך לדיון הסיכומים בתיק.

ח. סיכום ביניים - היה על התובעת, ודאי כגוף מנהלי (או מעין מנהלי) לדאוג לכך שבשלב סיום העבודות, תצא דרישת תשלום מסודרת ומפורטת המפנה לסעיפים הרלבנטיים בכתבי הכמויות, וכן העלויות הרלבנטיות, כך שהנתבעת תוכל לדעת בגין אלו רכיבים היא מחוייבת בתשלום, ומה העלות של כל רכיב בנפרד. לא רק שהדבר לא נעשה, אלא שגם בכתב התביעה המקורי, בכתב התביעה המתוקן, ואף בתצהיר שהגישה, לא פורט כנדרש אופן החיוב.

התובעת לא סיפקה כל הסבר מניח את הדעת מדוע אותה טבלה, המפרטת את רכיבי החיוב לפי כתבי הכמויות לא הוגשה קודם לכן אלא לראשונה רק ביום 13.5.2020 ולקראת דיון הסיכומים בעל פה (נספחים ג' ו-ד' – חלק מת/3).

30. מנגד, לא מצאתי להפחית מדרישות שנשלחה לנתבעת בשלב סיום העבודות עוד בשנת 2013, למעט הרכיב בגין פינוי פסולת.

הנתבעת לא הציגה חוות דעת מטעמה, או ראיה אחרת לפיה העלויות היחסיות שדרשה התובעת עבור העבודות, גבוהות או אינן סבירות, וכי יש לסטות מהעלויות המפורטות שם, למעט בסוגיית פינוי הפסולת כמפורט להלן.

מכאן שסה"כ חלקה היחסי של הנתבעת עבור העבודות ברכוש המשותף עומד על 7,665 ₪

כאמור דרישת התשלום הסופית שנשלחה בסיום העבודות בשנת 2013 עמדה על 12,229 ₪. מתוך סכום זה חוייבה הנתבעת במלוא הסכום עבור פינוי הפסולת מדירתה - סכום של 4,564 ₪ (בדיוק 4563.91 ₪, ר' נספח ד' חלק מת/3) על כן יש להפחית את עלות פינוי הפסולת ומגיעים לסכום של 7,665 ₪ (על הטעמים לניכוי רכיב פינוי הפסולת אתיחס בהמשך).

31. בנוסף בחינת רכיבי החיוב, כפי שפירטה התובעת לראשונה בסיכומיה, מלמד כי חלק מהרכיבים סבירים ביחס לדרישת התשלום הסופית משנת 2013 (7,665 ₪).

עם זאת, חלק מהחיובים גבוהים ולא ניתן לדעת, האם עלויות אלה אינם כוללים גם עבודות בתוך הדירות ולא רק ברכוש המשותף, או כי מדובר בחיובים כפולים בחלקם. ההסברים שהוסיפה התובעת לראשונה באותה טבלה אינם מספקים, משלא ניתנה לנתבעת אפשרות ממשיית לחקור את נציג התובעת.

בשים לב לעובדה שנטל ההוכחה מוטל על התובעת, ולאור דרישות התשלום הסותרות, אתיחס לרכיבים השונים שפורטו כאמור לראשונה בטבלה נספח ד' לת/3 שהוגש לראשונה ביום 13.5.2020.

יובהר כי החיובים הבאים, מתייחסים לעלות הכוללת של העבודה ברכוש המשותף ומתוך סכומים אלה יש לגזור את חלקה היחסי של הנתבעת:

א. עבור עבודת המותחנים בתוך הדירה - הוכח כי עבודות אלה היו נחוצות לצורך הסרת צו הסכנה ולמניעת התמוטטות של הבית ודירת הנתבעת (סעיפים 06.06.603, 06.06.606 וכן 25.03.0040, על כן יש להכיר בהוצאה בסך 25,868.6 ₪.

ב. "יציקת דבש עפ"י מפרט רשות העתיקות" – 27,020 ₪ בעניין זה נרשם בטבלה בעמודת "הסבר" כי חיזוק זה בוצע ביחידה של התובעת, אך הינו "חיזוק לאומנה" ולכן משותף לכל הדירות (ר' עמ' 7 לפרוט' ידון הוכחות מיום 27.2.20). התובעת לא הוכיחה די הצורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- כי תיקון זה בוצע כולו ברכוש המשותף. על כן, על דרך האומדנא יש לייחס לרכוש המשותף רק שליש מעלות זו – 9,006 ש"ח.
- ג. פיגום חיצוני לביצוע עבודה בחזית – 6,324.55 ₪, עבודה שהיא במהותה ברכוש המשותף ולכן יש לחייב בה את הנתבעת.
- ד. החלפה או השלמת אבנים בחזית המבנה, מדובר גם כן בעבודה שהיא ברכוש המשותף – 607 ₪
- ה. "חידוש כיחול משיקים" – 34,172.76 ₪ - לאור גובה הסכום שנתבע, התובעת לא הוכיחה רכיב זה במלואו, זאת בפרט לאחר שבמסגרת "העבודה הראשונה" בוצע לכאורה "כיחול משיקים" בעלות של 7,546 ₪ בלבד עבור טיפול במעטפת המבנה (ר' נספח ג' לת/3) ולכן יש להעמיד רכיב זה על אותו סכום בלבד – 7,546 ₪.
- ו. גילוי קיר אבן כורכר בסכום של 7,368.52 ₪, עבודה זו בוצעה בחזית הבניין ולכן מדובר בעבודה שבוצעה ברכוש המשותף.
- ז. צביעת קונסטרוקציה מפלדה – 1,962 ש"ח גם כן חלק מהעבודות ברכוש המשותף.
- סה"כ עלות העבודות שיש להכיר בהן ברכוש המשותף: כ- 58,682 ₪.
32. התובעת ציינה, כי מכל העלויות המפורטות בכתבי הכמויות יש להפחית 8% בשל מה שהוגדר על ידה "תוספת קבלן עונתי", ומנגד יש להוסיף רכיב שהוגדר על ידה כ"דמי ניהול" בשיעור של 12%. הצדדים לא חלקו על רכיבים אלה.
33. בנוסף הסכומים כולם אינם כוללים מע"מ ולא הייתה מחלוקת, כי במועד הרלבנטי שיעור המע"מ עמד על מע"מ 18%. מאחר שמדובר בעבודות שבוצעו באותם שנים (2012 ו-2013) והתובעת נדרשה לשלם סכומים אלה בפועל לקבלנים, יש להותיר את שיעור המע"מ על 18% וגם בעניין זה לא הייתה מחלוקת ממשית.
- לאחר התאמת כל אותם רכיבים (תוספת קבלת עונתי, דמי ניהול ומע"מ) מגיעים לסכום כולל של עבודות ברכוש המשותף כ- 71,350 ₪.
34. מתוך סכום זה חלקה היחסי של הנתבעת כפי שיפורט להלן הוא 11.2% וסה"כ – כ- 7,991 ₪, סכום זה קרוב גם לחיוב הראשוני שיוחס לנתבעת בסכום של כ- 7,665 ₪ מה שמחזק את המסקנה, כי מדובר בדרישת חיוב סבירה.
35. לא מצאתי לחייב את הנתבעת בגין העבודות הבאות בשל מחדלי התובעת שפורטו לעיל, ומשלא הוכח, כי אכן מדובר בעבודות שבוצעו ברכוש המשותף, או כי יש לחייב בגינם את הנתבעת. יתר על כן, גם בתצהיר מטעמה בחרה התובעת לטעון באופן כללי לגבי דרישת החיוב ואין בתצהיר הפניה לאסמכתאות ולסעיפים הרלבנטיים בכתבי הכמויות שעל בסיסם דרשה לחייב את הנתבעת בסכום זה, למעט כאמור הפנייה לטבלה עצמה שהוגשה ונערכה לראשונה לקראת הסיכומים בתיק:
- א. יום עבודה פועל מקצועי – נרשם כי העלות בגין רכיב זה היא בסך 991 ₪, כאשר בהערות רשמה התובעת כי עבודה זו שייכת לעבודת המותחנים. התובעת לא הוכיחה כי עלות זו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינה כלולה כבר בתמחור של עבודת המותחנים, וכי אין מדובר בכפילות, ולכן לא מצאתי לחייב את הנתבעת ברכיב זה.

ב. שחזור קורות משקוף לדלתות וחלונות (3,982 ₪) – על פניו סעיף זה עשוי גם להיות רלבנטי רק לחלק מהדירות ולא לרכוש המשותף, ההסבר שנרשם בטבלה לפיה לכאורה מדובר בפתחים במעטפת הבניין בלבד, לא הוכח ולא הוצגו ראיות בעניין.

ג. מילוי בקירות אבן לפני ביצוע כיחול – 6,913 ₪ לא הוכח כי סכום זה לא נבלע כבר ברכיב אחר באותה טבלה המתייחס ל"חידוש כיחול משיקים בקירות אבן בגינו דרשה התובעת סכום של כ-34,000 ₪.

36. למרות מחדלי התובעת, הרי שכאמור אין מחלוקות כי בסופו של יום בשל התיקונים שבוצעו ברכוש המשותף, הוסרה סכנת המבנה המסוכן וביום 26.10.14 התקבל אישור מעיריית עכו על הסרת הצו (נספח ה לתצהיר התובעת). על כן כאמור מצאתי לחייב את הנתבעת בסכום בו חויבה בסמוך לאחר סיום העבודות, למעט החיוב עבור פינוי הפסולת, כמפורט להלן:

פינוי פסולת

37. במסגרת עבודות אלה (העבודה השנייה) טענה התובעת, כי יש לחייב את הנתבעת לבדה בסכום של כ-4,564 ₪ (כולל מע"מ, תוספת 8%, ודמי ניהול – 12%) בגין פינוי פסולת ישנה מדירת הנתבעת (ר' נספח ד' ת/3). לטענת התובעת, מאחר שאותה פסולת הייתה בדירתה הנתבעת, הרי שהיה על הנתבעת לשאת ברכיב זה במלואו.

38. דרישה זו הופיעה אמנם כבר בדרישת התשלום הראשונה מספטמבר 2013, עם סיום העבודות (נספח כא) אלא שהתובעת לא הוכיחה, כי נכון היה להשית על הנתבעת את האחריות המלאה לפנות את הפסולת, וכי אין מדובר בפסולת שהצטברה בעקבות עבודות החיזוק של הבית והשיפוצים שבוצעו בו.

ויוטעם גם בגין עבודה אחרת שבוצעה בתוך דירת התובעת, טענה התובעת, כי יש לחייב את כל בעלי הדירות, ר' למשל חיוב ביחס ליציקת דבש, הגם שבוצע בדירת התובעת החיוב היה משותף, מאחר שלטענת התובעת שייך לחיזוק הבניין כולו.

כך גם לגבי ערימות הפסולת לא הוכח, כי הפסולת אכן הייתה שייכת לדירת הנתבעת בלבד, בפרט שהיה צורך לבצע עבודות חפירה שונות לחיזוק הבית והקמרון (ר' בין היתר, רשימת עבודות עיקריות בתכנון ת/1). בנוסף לא הוצגו תמונות המלמדות כי מדובר בפסולת פרטית של הנתבעת.

התובעת גם לא הציגה סעיף כללי אחר של פינוי פסולת, עבור כל עבודות החיזוק של הבניין, ולמעשה קים רק סעיף אחד המתייחס לפינוי פסולת.

לאור כל אלה נמצא שיש להשית עלות זו על כל בעלי הדירות, כחלק מעלויות התיקון של הרכוש המשותף.

39. משנמצא כי יש לחייב את כל בעלי הדירות בעלויות פינוי הפסולת, הרי שיש לחייב את הנתבעת רק בגין חלקה היחסי. סה"כ עלות עבור פינוי הפסולת הועמדה על 4,564 ₪ (לאחר תוספת 8%, דמי ניהול 12% ומע"מ), כך שהחלק היחסי של הנתבעת (11.2%) עומד על 511 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלק היחסי שבו יש לחייב את הנתבעת

40. הצדדים לא חלקו על כך, שאת החלק היחסי של הנתבעת בעלות התיקונים ברכוש המשותף, יש לחשב לפי יחס לשטחי הרצפות של כל הדירות בבית, בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין.

הצדדים גם הסכימו כי שטחי הדירות של הנתבעת הם כדלקמן: יחידה 11 שטחה 31.46 מ"ר, יחידה 12 שטחה 65.50 מ"ר.

41. עם זאת, הנתבעת הצביעה על כך שחלו שינויים לא מוסברים ביחס לשטחים של דירות אחרות, תוך שהנתבעת מפנה, בעיקר לדירה של "חלואני חאלד" ולטבלה משנת 2013.

בעוד שבנספח י' שנערך לקראת הדיון, נרשם ששטח יחידה זו (9+10) הוא כ- 91 מ"ר בלבד, הרי שבנספחים כ"א וי"א (משנת 2013), אותה יחידה רשומה בשטח 174.60 מ"ר (היחידה של "חאלד"). בשל כך נמצא שהחלק היחסי של הנתבעת צריך להיות קטן יותר, שכן שטח הרצפה של כל הדירות יחד גדול יותר.

משום כך, יש להגדיל את סך כל שטח המבנה ב- 83.57 מ"ר שהוא ההפרש בין שטח היחידה של חאלד (174.6 מ"ר לבין השטח הרשום בטבלה אחרונה בסך 91.03 מ"ר).

42. התובעת ציינה כי השטח הכולל של כל הדירות בבית הוא 782.62 מ"ר (ר' נספח ד לת/3) כך שיש להוסיף לשטח הכולל 83.57 מ"ר ולקבוע כי שטח המבנה כולו הוא 866.19 מ"ר.

מאחר ששטח שתי הדירות של הנתבעת יחד הוא 96.96, הרי שהחלק היחסי של הנתבעת עבור שתי הדירות יחד הוא 11.2% בלבד.

יובהר כי דרישת החיוב הסופית של הנתבעת משנת 2013 (בסך 12,229 ₪) התבססה על נספח כא' שם מופיע שטח רצפה גדול יותר, כאמור של משפחת חאלד (174.6 מ"ר) ולכן אין לבצע הפחתה נוספת מהחיוב הסופי משנת (2013 למעט כאמור פינוי הפסולת).

43. התובעת טענה כי נפלה טעות סופר בשטח שהופיע בטבלאות בכתב יד משנת 2013, וכי השטחים הנכונים הם אלה שמופיעים בנספח י' של התובעת (טבלה מודפסת שנערכה לקראת הדיון). אלא שטענה זו לא הוכחה וזאת על בסיס אלה:

א. על אותה טבלה (נספח כא) המפרטת את שטחי הדירות חתומים גם מנהל המשרד המקומי בעמידר וגם רכזת כספים, ויש להניח כי אלה בדקו את המסמכים ואת שטחי הדירות לפני שחתמו על הטבלה.

ב. התובעת נמנעה מהצגת ראיות טובות יותר, שיש להניח שיש ברשותה ביחס לשטחי הדירות. יש לזכור כי התובעת היא זו שמנהלת את הבניין, משמשת גם כבעלים של המקרקעין (רשות הפיתוח) מי שמכרה את חלק מהיחידות או החכירה אותם, משמשת גם כחברה המשכנת ואחראית על הוצאת אישורי זכויות.

לאור כל אלה, חזקה כי יש ברשותה נתונים מלאים ומדויקים, שיכולים ללמד על שטחי הדירות. משלא הציגה התובעת ראיות אחרות בדבר שטחי הדירות, לרבות אישורי זכויות, או טיוטת תשריט הבית המשותף והדירות השונות, יש לאמץ את שטחי הדירות המופיעים בנספח כ"א לתביעה המקורית, שהיא כאמור טבלה שהתובעת ערכה בעצמה וחתמה עליה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהקשר זה כבר נפסק, כי הימנעותו של צד מגילוי ראייה, יכול שתביא את בית המשפט לידי מסקנה כי אילו הוצגה אותה הראייה, זו הייתה פועלת לרעתו:

"כלל הנקוט על ידי בית המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד ל(1) 736, 760 (1980)

ר' בנוסף ע"א 465/88 הבנק למימון ולמסחר בע"מ נ' מתתיהו, פ"ד מה(4) 651, 658 (1991); ע"א 455/88 חדד נ' א. דהן חברה לבניין בע"מ, פ"ד נה(5) 655 (1991). ע"א 4063/04 הפניקס - חברה לביטוח בע"מ נ' רומן לסקר (תל-אביב-יפו), [פורסם בנבו], 23/11/2006.

חישוב סכומי החיוב

לאור כל האמור יש לחייב את הנתבעת כאמור בסכומים הבאים:

- א. מסכום החיוב הסופי – 12,229 ₪ יש להפחית עלות הפסולת – 4,564 ₪ = 7,665 ₪.
- ב. חיוב יחסי בגין הפסולת – 511 ₪, חלף חיוב מלא בפינוי הפסולת.

כך שסה"כ יש לחייב את הנתבעת בסכום של 8,176 ₪.

חלק ב' - התביעה שכנגד - תיק 8/267/17

פיצוי בגין התקנת מותחנים בתוך הדירה – ודרישה לביצוע חיזוק חלופי

44. בתביעה שכנגד טענה כאמור הנתבעת, כי עמידר לא הייתה רשאית על דעת עצמה להעביר מותחנים בתוך הדירה עצמה, מותחנים שמקטינים ומצמצמים את שטח הדירה, ואף מכערים אותה, ולכן עולים לכדי פגיעה של ממש בזכותה הקניינית.

החברה הדגישה, כי מדובר במותחנים העוברים לאורך ולרוחב קירות הדירה במרחק של כ-30 ס"מ מהקירות ובכך מקטינים את חלל הדירה בלפחות שלוש חזיתות של הדירה, ואף מכערים אותה.

45. בשל פעולות אלה ביקשה החברה לקבל את הסעדים הבאים:

א. **דמי שימוש** עבור השימוש בדירה בשל העברת המותחנים בתוכה. בגין כך דרשה פיצוי בסך 750 ₪ לחודש, למשך תקופה בת 43 חודשים עד למועד הגשת התביעה שכנגד וסה"כ סכום של 32,250 ₪ + מע"מ.

ב. פיצוי בסך 50,000 ₪ בגין עוולת הסגת גבול שביצעה עמידר עת התקינה את המותחנים בתוך דירת החברה ללא הסכמתה וללא ידיעתה.

ג. צו עשה אשר יחייב את עמידר לבצע את החיזוקים בתוך דירתה בשיטה שלא תקטין את חלל הדירה, וזאת ע"י העברת מוטות פנימיים, בתוך קירות הדירה, בשיטה המכונה "סינטק", להלן: **"שיטת סינטק"** – יצויין כי אפשרתי לתובעת להוסיף, סעד זה בעקבות בקשתה לתיקון כתב התביעה שכנגד, ר' החלטתי מיום 27.11.19.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

כפי שיפורט להלן, על בסיס חומר הראיות וטענות הצדדים מצאתי לדחות את התביעה שכנגד.

טעמי הדחייה בתמצית -

1. אמנם לא הוכח כי הנתבעת נתנה את הסכמתה מראש להתקנת המותחנים בתוך הדירה, וכי למעשה נודע לה על כך רק בדיעבד, אלא שהחברה הייתה מודעת לצורך בחיזוק הדירה והמבנה, וחרף זאת לא ביקשה להיות מעורבת בשיטת החיזוק שתבצע. בנוסף החברה גם לא הוכיחה בדיעבד כי הפתרון החלופי שהציעה לראשונה במסגרת התביעה שכנגד, ניתנת לביצוע בבית המשותף הנוכחי, או מקובלת על ידי רשות העתיקות. כך גם לא הוכח כי עלות השיטה החלופית סבירה ביחס לשווי הדירה והבית המשותף.
2. בנוסף במרוצת השנים משנת 2013 ועד להגשה התביעה שכנגד, הנתבעת לא התלוננה על התקנת המותחנים, למעט תלונה אחת משנת 2013, ואף לא הוכיחה בזמן אמת (באותו מועד בשנת 2012 או סמוך לכך), כי השיטה החלופית הייתה מקובלת וסבירה.
3. החברה גם אינה זכאית לפיצוי חרף התנהלות עמידר, שפעלה להתקנת המותחנים ללא הסכמתה מראש, וזאת מהסיבה שעבודות החיזוק, מנעו נזק משמעותי שיכול היה להגרם לדירה, ככל שהתקרה הייתה קורסת. מכאן שלמעשה, התועלת שצמחה לחברה מהתקנת המותחנים, עולה בעשרות מונים על הפגיעה המסוימת שנגרמה לדירתה. החברה אף אישרה כי כיום דירתה מושכרת.

להלן הנימוקים בהרחבה:

א. החברה לא ידעה מראש על כוונת עמידר להעביר מותחנים בתוך דירתה

46. עמידר לא הצביעה על ראיות מהן ניתן ללמוד, כי החברה אכן ידעה מראש או נתנה את הסכמתה להעברת המותחנים בתוך הדירה, וזאת על בסיס אלה:

1. בסמוך לאחר התקנת המותחנים התרעמה החברה על התקנתם. כבר במכתב ששלחה לעמידר ביום 4.9.13, דרשה החברה לסלק את המותחנים שהועברו בתוך חלל דירתה (נספח ח' לתצהיר הנתבעת).
2. יתרה מכך עוד קודם לכן שלחה החברה מכתבים לעמידר ודרשה לקבל פירוט מראש של העבודות שעמידר מתכוונת לבצע בנכס (ר' מכתבים מיום 12.5.13 ומיום 22.5.13).
3. עמידר אמנם טענה, כי מפרט העבודות נשלח לחברה, אלא שטענה זו לא הוכחה. עמידר טענה כי בדצמבר 2012 שלחה מכתב לחברה אליו צורף מפרט העבודות הכולל מותחנים. עמידר ביקשה להסתמך על אישור דואר רשום שנשלח לכתובת החברה ברמת גן כבר **בשנת 2012** (מיום 24.12.12). אלא שעיון באותו מפרט המתייחס להעברת מותחנים, מעלה כי התכנון להתקנת המותחנים נערך **רק בינואר 2013** (ר' חלק מת/1 מסמך של עמידר שמתחת לתשריט בעמוד הראשון נרשם: **"תכנון לני פארס ינואר 2013"**). כלומר לאחר משלוח המכתב לחברה בשנת 2012. בעניין זה ראה גם עמ' 9, שורות 36-43 לפרוטוקול מיום 27.02.20, שם אישר נציג עמידר כי התכנון להעברת המותחנים נערך בינואר 2013.

גם האישור של רשות העתיקות לביצוע אותן עבודות הוא מחודש מאי 2013. בעניין זה נראה שנפלה טעות סופר במכתב של רשות העתיקות המתייחס לתכנון שהוגש בינואר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2012, שכן צו המבנה המסוכן של עיריית עכו הוצא ביחס לעבודות אלה רק בנובמבר 2012 (ר' ת/1).

בכל מקרה מלבד תכנון ומפרט כללי של העבודות היה על עמידר לשלוח לנתבעת מכתב נפרד ומפורש המתייחס לצורך להעביר מותחנים בתוך דירת הנתבעת ולקבל את הסכמתה לביצוע עבודות אלה בכתב ומראש, לאור מהות העבודות.

4. טענת עמידר כי ככל הנראה היה מכתב נוסף שנשלח לחברה, לא הוכח וזאת בפרט שעל מרבית המכתבים שנשלחו הופיעה כתובת הבית המשותף בעכו ולא כתובת החברה ברמת גן, כך שגם אם נשלח מכתב שכזה, הוא לא נשלח ליעדו.

ב. חרף העובדה שלא התקבלה הסכמה מראש, החברה אינה זכאית לקבלת הסעדים שנתבעו, וזאת בשל הטעמים הבאים:

44. החברה הייתה מודעת מראש לצורך לבצע חיזוקים בבית המשותף ולדירתה בפרט. כבר בצו המבנה מסוכן שהוציאה עיריית עכו בנובמבר 2012, הופיעה במפורש התייחסות למצב הקמרון בתוך דירת החברה. במכתב של העירייה נרשם, בין היתר, כי נמצא: **"קמרון נטוש, הרוס ומסוכן ביותר, עם סדקים חזקים וסימני תזוזה... אבנים נושרות ונופלות מקמרון ומקירות המבנה. קירות חוץ נוטות לכיוון מעבר ציבורי"** (ר' ת/1).

למרות זאת, החברה לא ביקשה להביא מומחה מטעמה, כדי לבחון אילו עבודות חיזוק יש לבצע בבית, ולמעשה אישרה כי סמכה על עמידר שתבצע את העבודות הדרושות והמתאימות לחיזוק הבית והדירה. החברה אף מסרה לעמידר מפתח של דירתה כדי שתוכל לבצע את עבודות החיזוק מתוך הדירה:

**"ש - עניין אותך בכלל אילו עבודות מתכוונים לעשות שם ביחידה שלך?
ת - לא**

**ש - בתקופה הרלבנטית הזו בתחילת 2013 ועד ספטמבר 2013, התייעצת עם מומחה מטעמך כדי שיבדוק אם יש צורך לבצע חיזוקים ביחידה שלך?
ת - לא אני סמכתי על עמידר שיעשו עבודה מקצועית ולא דיברו על חיזוקים בתוך היחידה שלי"** (ר' עמ' 12 ש' 1 - 5 לפרוט' מיום 27.2.20)

אמנם החברה הבהירה, כי לא העלתה על דעתה שיועברו מותחנים בתוך הדירה, אך כאמור בזמן אמת לא ביקשה לבחון מהן הדרכים המתאימות לחיזוק הבית והדירה, ולמעשה הותירה לעמידר לבצע את החיזוקים הדרושים.

45. בנוסף, על אף כאמור שהחברה מחתה כבר ביום 04.09.13 על התקנת המותחנים בתוך דירתה, הרי שבעקבות מכתב תשובה שקיבלה מעמידר, החברה למעשה השלימה עם מצב זה ולא העלתה טרזניה נוספת כלשהי משנת 2013 ולמעשה עד להגשת התביעה שכנגד בשנת 2017. החברה אף אישרה כי בפועל "הזניחה" את הטיפול בנושא ולמעשה רק בעקבות תביעה עמידר לתשלום עבור העבודות, הוגשה התביעה שכנגד. בפועל הנתבעת הגישה חוות דעת המתייחסת לאפשרות חלופית לחיזוק הבית, בשיטת "סינטק" רק בשנת 2019 (24.10.19 חו"ד של המהנדס עופר כהן).

46. יובהר, עמידר השיבה לחברה כבר ביום **22.10.13** (מכתב של עו"ד גרינבוים מטעם עמידר) כי העברת החיזוקים (המותחנים) בתוך הדירה הייתה חיונית כדי למנוע את קריסת הבניין כולו, ולשמירה על יציבות המבנה. בשל כך הודיעה עמידר לחברה שאם היא תסיר את המותחנים, תחול עליה אחריות מלאה לכל נזק שייגרם. לאחר מכתב תשובה זה, לא עשתה החברה דבר לצורך החלפת החיזוקים בדירה, ואף לא פנתה למומחה מטעמה כדי לבחון חלופות אחרות לחיזוק הבניין או הדירה. בכך למעשה השלימה עם עבודות החיזוק בתוך דירתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. זאת ועוד, עמידר צירפה אישור של מהנדס מטעם רשות העתיקות, המאשר את ביצוע העבודות על ידי העברת חיזוקים בתוך הדירה, ר' גם מכתב של רשות העתיקות מיום 09.05.13 אליה צורף אישור מהנדס קונסטרוקטור מר יעקב שפר (חלק מת/1).

נציג עמידר גם מסר בעדותו כי קודם להעברת המותחנים בדירה, התייעצה עמידר עם רשות העתיקות ביחס לשיטת החיזוק המתאימה, בשים לב לכך שהבית המשותף מצוי בעכו העתיקה, ונמסר כי שיטת החיזוק באמצעות מותחנים, היא הדרך המקובלת והנפוצה ברוב הבתים בעכו העתיקה.

חוות הדעת מטעם החברה

48. החברה צירפה חוות דעת של מהנדס מטעמה, מר עופר כהן מיום 24.10.19 שם נטען, כי ניתן היה לחזק את הבית באמצעות העברת מותחנים בתוך קירות המבנה, מבלי לדחור לחלל הדירה, וזאת על ידי מחיצת עוגנים מתוצרת סינטק, כאשר מותחנים אלה עוברים בתוך קירות האבן. לטענת המומחה שימוש בשיטה זו מקובל מאוד.

לטענתו אף נעשה שימוש נרחב בשיטה זו בעכו העתיקה, באולמות האבירים, במצודת עכו וכן במבנים אחרים ברחבי הארץ, לרבות, מנהרות הכותל ובהרודיון. המומחה הוסיף וציין כי עלות ביצוע החיזוקים בשיטה זו בבית מושא התביעה עומדת על 66,690 ₪, בהתאם להצעת מחיר שצורפה לחוות הדעת.

49. אלא שלמרות חוות הדעת לא מצאתי לחייב את עמידר לבצע את עבודות החיזוק בשיטה זו, וזאת מהטעמים הבאים:

50. ראשית כאמור לעיל, החברה לא הייתה מעורבת בעבודות החיזוק ולא הציעה שיטה זו בזמן אמת, אלא לראשונה בשנת 2019, בחלוף כשש שנים מביצוע העבודות. אמנם בכתב התביעה שכנגד טענה, כי ניתן היה לבצע את החיזוק בדרכים חלופיות, אך בכתב התביעה אין ההתייחסות לדרך חיזוק מסוימת.

51. שנית, עמידר כאמור ביצעה את החיזוק לאחר שהתייעצה עם רשות העתיקות וקיבלה אישור של הרשות לביצוע החיזוק בדרך זו.

52. שלישית, החברה לא הוכיחה כי רשות העתיקות הייתה מאשרת את ביצוע עבודות החיזוק בשיטה זו. בעניין זה העיד המהנדס מטעם עמידר, מר לני פארס, והסביר כי שיטה זו כלל לא הומלצה על ידי רשות העתיקות, וכי לדעתו הרשות לא תאשר את שימוש בשיטה זו:

"נפגשתי עם מפקחת רשות העתיקות גב' גלעד צילי בזמנו לפני שביצענו את התכנון והתקנו את המותחנים כדי לקבל ממנה הנחיות. היא הפנתה אותי לקונסטרוקטור שעובד עם רשות העתיקות מר יעקב שפר ועל פי ההנחיות שקיבלתי מה מותר ומה אסור הם הפנו אותי לכך שב-99% מהמקרים הדורשים חיזוקים בעוגנים, רשות העתיקות עושה שימוש במותחנים כפי שאנו עשינו. אני מתייחס למכתב של רשות העתיקות יום 9.5.13 ולמכתב של שפר שצורף אליו הוגש יחד עם ת/1. ש'- לא שאלתם אם זה לפגוע בנכס של הבן אדם? לא התעניינת? ת- אנו ניסינו לעשות את הפתרון האופטימלי שלא יעלה הון. בעכו העתיקה הדירות הן לא סטנדרט חדש אתה יכול לראות מותחנים כחלק מהנוף גם מותחנים ישנים עובדתית שרשות העתיקות לא הציעה את הסינטק בשום מסמך שלה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש-המומחה מטעמו עופר אמר שעושים סינטק בחלק לא מבוטל מהנכסים בעכו העתיקה

ת- אני חולק עליו. אני מתפלל כי אם היועץ קונסטרוקציה יעקב שפר של רשות העתיקות לא מזכיר את השיטה של סינטק וגם בחוברת ההנחיות של רשות העתיקות השיטה של סינטק לא מוזכרת. אפשר לקבל את המחברת מרשות העתיקות.

גם היום השיטה הזו לא מוזכרת אם תכנס לחוברת מעודכנת שלהם. רשות העתיקות לא מרשה לי לעשות שימוש בצמנט לא למילוי וגם לא לחומר מליטה. הסינטק משתמשים בחומר גראוט שהוא על בסיס צמנטי ולכן אני עדיין אומר שרשות העתיקות לא תאשר את השימוש בשיטה. אני לא ראיתי בעכו העתיקה שנעשה שימוש בשיטה הזו אני כבר 10 שנים עובד עם רשות העתיקות ולא נתקלתי בשיטה הזו בשטח.

ש- אני אומר לך שגיליתי את המותחנים רק בדיעבד ודיברתי עם צילי ואז עם שפר ואמרתי לשפר שאין פתרון אחר, הוא אמר לי יש שיטת סינטק אבל היא יקרה אנו עושים את זה בירשולים ולעכו זה יקר יותר זאת היתה התשובה ת- עובדתית הוא לא הזכיר את זה בשום מסמך שלהם" (ההדגשות אינן במקור).

53. החברה לא סתרה, טענות אלה של נציג עמידר, לא הציגה אישור של רשות העתיקות לביצוע החיזוק באמצעות שיטת סינטק בבית המשותף מושא ההליך, כאשר המומחה מטעם החברה, אישר כי כלל לא פנה לרשות העתיקות כדי לקבל את אישורה לחיזוק הבית בשיטה זו:

"ש- זה נכון שבמידה ורוצים לאשר במקום שעליו אנו מדברים ביצוע של סינטק צריך לקבל אישור של רשות העתיקות ושל עיריית עכו
ת- של רשות העתיקות וודאי שכן ושל העירייה אני לא חושב
ש'- לא עשית בדיקה ברשות העתיקות האם ניתן לאשר סינטק או לא?
ת'- לא בדקתי לגבי המקום הספציפי" (ההדגשות אינן במקור).

אמנם לאחר מכן טען המומחה, כי שיטה זו מקובלת ואין סיבה שרשות העתיקות לא תאשר זאת, אך החברה לא הציגה מסמך בכתב המאשר שימוש בשיטת סינטק בבית מושא ההליך.

54. החברה לא הוכיחה, כי בזמן אמת הייתה חלופה סבירה אחרת לביצוע החיזוק במבנה, שלא באמצעות מותחנים, ואפשר בשיטה זו (סינטק) מקובלת רק בשנים האחרונות.

55. המומחה מטעם החברה אישר בעצמו, כי שיטת החיזוק באמצעות מותחנים כפי שנעשה על ידי עמידר, היא שיטה מקובלת, סבירה ונפוצה גם כן:

"העז משיב לשאלת המפקח"

ש' - עד כמה השיטה של מותחנים מקובלת וסבירה?
ת- היא מאוד סבירה והיא מבוצעת גם על ידי רשות העתיקות בעכו שתי השיטות גם סינטק וגם מותחנים וגם ב-2013 וגם בשנת 2000 שתי השיטות היו מקובלות וסבירות והן הכי נפוצות לצורך עיגון וחיזוק מבנים" (עמ' 3 ש' 40 – 44 לפרוט' מיום 27.2.2020).

56. גם במבחן התוצאה הוכח, כי שיטת החיזוק בה נקטה עמידר הייתה יעילה שכן אין מחלוקת שמאז בוצעו התימוכין בשנת 2013, הוסרה הכרזת המבנה כמבנה מסוכן, והחברה אף משכירה את דירתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

57. החברה גם לא הוכיחה כי שימוש בשיטת סינטק, סביר בנסיבות העניין לאור העלויות של שימוש בשיטה זו (מעל 60,000 ₪) משלא הציגה ראיות ביחס לשווי הדירה עצמה ובפרט באותם מועדים בהם בוצע החיזוק בשנת 2013.

דמי שימוש

58. כאמור משנדחתה למעשה התביעה לסילוק המותחנים מהדירה והתקנת חיזוקים חלופיים יש גם לדחות את התביעה לדמי שימוש, זאת בפרט שאין מדובר בשימוש שנעשה לטובת עמידר בלבד אלא שימוש שממנו נהנית גם החברה, שכן אפשר שללא אותן עבודות חיזוק היה הבית קורס כולו או לפחות דירת החברה.

מעבר לכך, החברה לא הגישה חוות דעת שמאית לצורך הערכת שווי השימוש, ולא הוכיחה למעשה אף אחד מרכיבי התביעה לקבלת דמי שימוש ועל כן יש לדחות את התביעה בגין סעד זה.

פיצוי בגין עוולה נזיקית – הסגת גבול

59. סעד זה יש למחוק על הסף בהעדר סמכות עניינית - בשורה של פסקי דין נקבע כי למפקח על רישום המקרקעין אין סמכות לדון בתביעה נזיקית או לפסוק פיצוי נזיקי (ר' למשל עש"א 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (פורסם בנבו)).

60. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969. עילות התביעה בהן מוסמך המפקח להכריע מקורן בחוק המקרקעין, ונוגעות בעיקרן לסכסוכים שבין **בעלי הדירות** באשר לזכויות וחובות בהתאם לתקנון החל על הבית המשותף, וכן נושאים נוספים שפורטו באותו סעיף. עוד הוסמך המפקח להכריע בסכסוכים הנוגעים לסילוק יד מהרכוש המשותף.

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק, וקבעו כי אין להרחיב את פירושו גם על תביעות נזיקין (ד"נ 20/73 **שמע נגד סדובסקי ואח'**, פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733).

זאת ועוד, הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והפרת חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א (ת"א) 664/71 **עורקבי ואח' נגד נקר**, פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 **שליט נגד גולדברג** פ"ד כ"ד (1) 231).

61. אלא שגם לגופו של עניין, היה מקום לדחות תביעה זו. אכן היה על עמידר להודיע לחברה מראש בצורה מפורשת, על כך שבכוונתה להעביר חיזוקים ומותחנים בתוך הדירה, אלא שחרף זאת לא הוכח, כי נגרמה לדירה "פגיעה" המזכה אותה בפיצוי, וזאת מאחר שהתועלת שצמחה לאותה דירה, עולה עשרות מונים על אותה "פגיעה" נטענת - אותם מותחנים נועדו למנוע את החמרת הנזק ואת קריסת התקרה כולה. ככל שהתקרה הייתה קורסת, לא ניתן היה לעשות שימוש כלשהו בדירה, שימוש שהנתבעת עצמה נהנית ממנו היום עת היא משכירה את דירתה.

סיכום

62. ככל שביקשה החברה לשנות את אופן חיזוק הבית המשותף, היה עליה להיות מעורבת בהליך מתחילתו, בזמן אמת, ולא לסמוך על פעולות החיזוק שבוצעו על ידי עמידר. הצעת החברה לבצע חיזוק בשיטת סינטק הועלתה באופן ממשי רק בשנת 2019 או בסמוך לכך, כלומר כ-6 שנים לאחר העברת המותחנים בדירה. גם בכתב התביעה שכנגד, לא טענה החברה לדרך מסוימת חלופית לביצוע חיזוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/30/2017, 8/267/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. יובהר, כי אין בדחיית התביעה שכנגד כדי לשלול מהחברה את האפשרות לבצע את החיזוק בבית ובתוך דירתה באמצעות שיטת סינטק, ככל שיתקבל אישור כאמור מרשות העתיקות, מקונסטרוקטור מוסמך ומהעירייה (או הוועדה המקומית) ולא יהיה בחיזוק זה כדי לפגוע בבית, בדירותיו וביציבות המבנה, אך אין לחייב את עמידר לשאת בעלות זו. בכל מקרה, אין להסיר את המותחנים, אלא רק לאחר שיתקבלו כל האישורים הדרושים על כך ששיטת החיזוק החלופית הושלמה ומספקת לשם שמירה על יציבות המבנה ודירותיו.

התוצאה:

1. אני מקבל את התביעה העיקרית באופן חלקי בלבד, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של **8,176 ₪** - חלקה היחסי עבור ביצוע העבודה השנייה שהסתיימה בשנת 2013.
2. התביעה שכנגד של חברת עכו העתיקה נדחית.
3. בשל התנהלות התובעת, העדר פירוט מלא ומדויק של דרישת החיוב, כמו גם הצורך בהגשת כתב התביעה מתוקן, והיחס בין סכום התביעה לתוצאת פסק הדין, לא מצאתי לזכות את התובעת בהוצאות, גם לא בשל דחיית התביעה שכנגד.
- לכך יש להוסיף את העובדה שהתובעת לא העבירה לנתבעת במועד כנדרש פירוט מלא ומדויק של רכיבי החיוב.
- מטעמים אלה גם לא מצאתי להוסיף לסכומי החוב הפרשי הצמדה וריבית משנת 2013.
- מן הצד השני בשל התביעה שכנגד, לא מצאתי גם לזכות את הנתבעת בהוצאות.
4. לאור כל האמור הנתבעת תשלם לתובעת סכום של **8,176 ₪**, וזאת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום ד' סיון תש"ף, 27 מאי 2020, בהעדר הצדדים.
 המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין